



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Agenzia provinciale per l'assistenza
e la previdenza integrativa (APAPI)**

Via Zambra, 42 - Top Center - 38121 Trento
Tel. 0461/493234 - Fax 0461/493233

e-mail: agenzia.prev@provincia.tn.it
www.provincia.tn.it/apapi
apapi@pec.provincia.tn.it

Alle/ai
collaboratrici/collaboratori
dell'Agenzia

S206/2022/23.11/LDV

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: modifica art. 75, comma 1 bis DPR 445/2000 - divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni di competenza dell'Agenzia nei due anni successivi all'adozione dell'atto di decadenza totale.
Circolare interna.

Quadro generale.

La presente Circolare intende specificare gli effetti delle dichiarazioni non veritiere contenute nelle domande presentate all'Agenzia, a seguito della modifica dell'art. 75 del DPR 445/2000.

Sul punto il novellato art. 75 co. 1-bis DPR cit. prevede che " *la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza*".

Si intende esplicitare in particolare la questione del divieto di accesso alle prestazioni nei due anni successivi all'adozione dell'atto di decadenza, come conseguenza delle dichiarazioni mendaci.

Occorre precisare che il divieto di accesso:

- 1- riguarda tutte le prestazioni erogate dall'Agenzia, a prescindere dal fatto che la decadenza sia adottata nelle more di uno specifico procedimento;
- 2- si applica solo nelle ipotesi di decadenza totale a seguito di dichiarazioni mendaci (e non nei casi di decadenza parziale).

Questioni applicative.

1.

La questione interpretativa riguarda:

- a) se il divieto concerna solamente i casi di nuove domande presentate dopo l'adozione della decadenza;
- b) se tale divieto riguardi anche i casi di domande presentate prima della decadenza, con erogazione in corso.

In particolare, l'ipotesi b) concerne i casi in cui sia stata presentata domanda (o domande) per prestazioni erogate dall'Agenzia precedentemente all'adozione dell'atto di decadenza totale, e sia già in corso la liquidazione di prestazioni a favore del soggetto destinatario dell'atto di decadenza.

2.

Nella nota interpretativa dell'UMST Semplificazione e Digitalizzazione (prot. 0752252 dd 18.10.21) adottata congiuntamente all'Avvocatura provinciale, si tratta espressamente la questione delle "nuove domande", intese quali domande presentate dopo l'emissione del provvedimento di decadenza totale, mentre non è oggetto della nota l'ipotesi di domande precedenti con erogazioni in corso al momento della decadenza.

Alla luce di tale nota e del dato testuale della disciplina, sussiste "il divieto di presentare domanda, alla medesima struttura che ha riscontrato la dichiarazione mendace, per ottenere contributi, finanziamenti e agevolazioni nei due anni successivi all'adozione del provvedimento di decadenza".

3.

In sede applicativa, si è posta l'ulteriore questione per le prestazioni periodiche, nei casi in cui la domanda sia stata presentata prima della decadenza totale e la prestazione riguardi mensilità successive al provvedimento di decadenza.

In tali ipotesi, si ritiene che la disposizione debba essere interpretata nel senso che il divieto di accesso ai contributi, ricomprende tutte le prestazioni in corso di liquidazione, a prescindere dal fatto che le relative domande siano state presentate e concesse prima dell'adozione dell'atto di decadenza

Tale lettura appare più conforme alla *ratio* della disciplina, atteso il carattere sanzionatorio della previsione secondo cui, nei casi di decadenza totale, non si ha accesso alle prestazioni per un biennio.

Alla luce di quanto sopra precisato, si dispone pertanto quanto segue:

- nel caso di decadenza totale per dichiarazione mendace, il divieto di accesso a nuove prestazioni si applica a tutte le prestazioni erogate dall'Agenzia;
- per le domande presentate prima dell'emissione dell'atto di decadenza, in corso di liquidazione, l'erogazione è sospesa dalla mensilità successiva a quella della decadenza, per due annualità;
- le domande presentate dopo l'emissione del provvedimento di decadenza sono rigettate; il divieto di presentare domande cessa dopo due anni dalla data di adozione dell'atto di decadenza.

Si fa infine presente che l'adeguamento dei programmi informatici in uso all'Agenzia per la gestione del divieto di accesso ai contributi di competenza della stessa, sarà inserito a breve nella programmazione degli interventi di manutenzione evolutiva.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Gianfranco Zoppi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).